

소액계약 관리실태 특정감사 보고서

2019. 4.



감 사 실

청렴!! **클린 에너지**의 시작입니다.

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 소액계약 현황	3
III. 감사결과	7
1. 감사결과 총괄	7
2. 적극행정면책 처리현황	8
IV. 처분요구사항	9
1. 소액계약 업무처리 미흡	10
2. 단가계약 운영 부적정	15
3. 임차차량 운영 부적정	20
4. 간이 체육시설 시공 부적정	24
5. 연구과제용 소모품 운영 부적정	27
6. 자산취득 시 예산과목 적용 부적정	34
7. 폐기물 드럼 구매방법 부적정	37
8. 계약업체 선정 부적정	42
9. 물품 구매 관리·감독 태만	46

1. 감사 목적

수요부서에서 직접 발주하는 물품·용역·공사·임차 등의 소액계약은 그 규모가 최근 3년간 연평균 100억원(계약건수 : 3,983건)에 육박하고 있는 바, 공정·투명한 계약체결과 철저한 계약이행 관리가 중요하다.

특히 발주부터 검수까지 수요부서에서 직접 처리하면서 예산 집행에 대한 관리·감독이 취약할 것으로 우려되는 소액계약에 대한 점검 필요성이 계속 증대되어 왔다.

이에 계약체결, 이행 및 사후관리 등을 점검하여 불합리한 계약관행은 개선하고 위법 또는 부당한 사항이 있을 경우 시정방안을 제시하는 등 계약의 공정성과 투명성을 제고하기 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 전 부서를 대상으로 최근 3년간(2016 ~ 2018년) 체결한 소액계약 중 계약절차, 이행관리 등 일반적인 계약규정 준수 여부와 분할 발주, 불필요한 예산집행 및 특정업체에 대한 특혜제공 등 공정경쟁 침해 여부 등에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 소액계약과 관련된 기존의 감사 지적사항, 취약분야 업무 등에 대한 관련 자료를 수집·분석하였으며 2019. 2. 7.부터 같은 해 2. 15.까지 예비조사를 실시한 후, 2019. 2. 25.부터 같은 해 4. 3.까지 감사인원 2명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

이번 감사를 위해 관련 부서로부터 자료를 제출받고 관련자들의 의견을 청취하였으며 업무내용 등에 대한 확인을 위해 10여차례에 걸쳐 대면 조사를 하였다.

4. 감 사 인 : 청렴감찰부 ○○○ 부장, ○○○ 과장

5. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하거나 제도개선이 필요한 사항과 관련하여 2019. 4. 9. ■■■■■실 등 5개 부서와 마감회의를 실시하고, 업무 처리 경위, 향후 대책 등에 대한 의견을 청취하는 등 주요 지적사항에 대해 의견을 교환하였다.

이후 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부검토를 거쳐 2019. 4. 11. 감사심의회의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

1. 계약제도 개요

계약사무의 공정성 및 객관성을 확보하고 경영의 투명성을 제고하기 위해 「기타공공기관 계약사무 운영규정」(기획재정부령)과 동 규정에 따라 준용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하“ 국가계약법”이라 한다)을 적용받고 있으며, 자체 계약규정을 별도로 두고 있다.

또한 계약제도는 [그림 1]과 같이 계약관련 규정에 따라 일반경쟁을 원칙으로하되 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우 입찰 참가자의 자격을 제한(제한경쟁입찰)하거나 참가자를 지명(지명경쟁입찰)하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있고, 수의계약이 가능한 일반적인 사유와 낙찰방식(최저가낙찰제, 적격심사제 등)은 기본적으로 국가계약법을 따르도록 되어 있다.

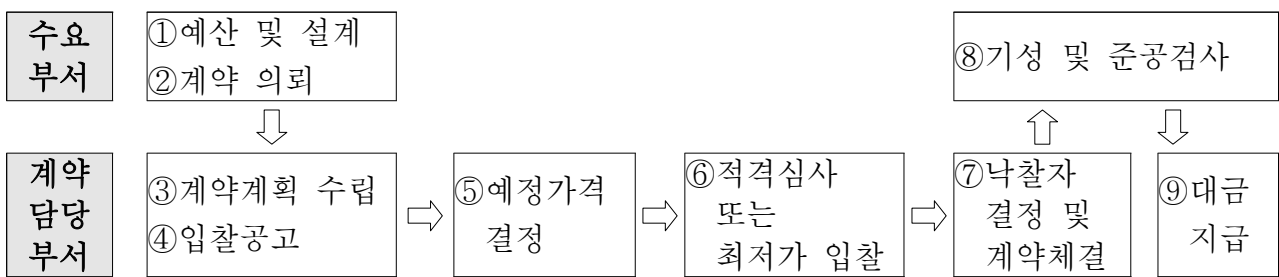
[그림 1] 계약제도 유형

경쟁계약					수의계약	
일반경쟁	제한경쟁					지명경쟁
	시공능력	자격	실적	지역		
최소한의 자격요건을 갖춘 자 모두 참가	일정기준 이상 시공(제조)능력을 가진 자, 특수 기술 또는 공법 보유 업체, 공사현장 소재 지역 내 업체 등으로 제한					입찰참가 자를 지 명 하 여 경쟁입찰
					특정상대 자를 선 정, 계약 체결	

자료 : 국가계약법 등 재구성

그리고 계약절차는 일반적으로 [그림 2]와 같이 수요부서의 계약 의뢰를 받은 계약담당부서가 계약계획을 수립하고 입찰공고를 실시, 계약 관련 법령에 따라 낙찰자를 결정하여 계약을 체결하며, 계약이 이행되면 수요부서가 준공검사 등을 실시하고 계약상대방에게 대금을 지급하는 순서로 진행된다.

[그림 2] 계약절차



한편, 우리 회사는 수의계약 일환으로 계약규정 제20조에 따라 추정가격이 300만원 미만인 물품구매·용역·임차계약 및 매각과 추정가격 500만원 미만인 공사 등은 계약담당부서를 경유하지 않고 수요부서에서 직접 발주하여 계약상대자에게 대금까지 지급하는 등 계약절차를 간소화한 소액계약제도를 운영하고 있으며 업무절차는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 소액계약 절차

절 차	내 용	관련근거
①견적서 제출업체 선정	업체로부터 견적서 수령 (2인 이상)	계약규정 제13조 제1항
②계약대상업체 선정	견적서 검토 후 계약대상업체 선정	계약규정 제16조 제1항
③계약 체결	주문서 발행, 검수 대금 지급	계약규정 제20조 제2항

2. 소액계약 현황

최근 3년(2016~2018년)간 체결한 소액계약 규모는 전체 286억원으로 [표 1]과 같이 연평균 계약금액이 95억원, 계약건수는 3,983건이고 이 중 물품구매가 76억원(80%), 간이공사가 15억원(15%), 용역이 4억원(5%)을 차지하고 있다.

[표 1] 분야별 소액계약 현황

(단위 : 천원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	평균 금액	평균 비율
물품	8,057,582	7,908,356	6,969,061	7,645,000	80.0
간이공사	1,660,841	1,467,883	1,278,883	1,469,202	15.4
용역	460,040	393,900	455,384	436,441	4.6
계 (계약건수)	10,178,463 (4,284건)	9,770,139 (4,043건)	8,703,328 (3,621건)	9,550,643 (3,983건)	100.0

[표 2]와 같이 전체 계약업체는 연평균 863개이며, 업체별 계약건수는 평균 5건 이하가 전체 계약건수의 81.8%를 차지하고 있는 등 전체 계약업체의 91%가 10건 이하의 계약을 체결하였다.

[표 2] 업체별 소액계약 현황

(단위 : 개, %)

년도	업체수	업체별 계약건수				
		50건 이상	20~49건	11~19건	6~10건	5건 이하
2016년	914	13	27	47	77	750
2017년	860	11	27	43	72	707
2018년	814	7	24	38	85	660
평균(비율)	863	10(1.2)	26(3.0)	43(5.0)	78(9.0)	706(81.8)

한편, 전체 계약업체 중 연평균 20건 이상 계약한 36개 업체가 차지하는 비중은 [표 3]과 같이 전체 계약업체 863개의 4.2%에 불과한 반면, 계약금액은 3,437,548천원으로서 전체 계약금액 9,550,643천원의 36%를 차지하고 있다.

[표 3] 계약건수 20건 이상 업체현황

(단위 : 개, 천원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	평 균
업체수	40	38	31	36
금 액	3,890,286	3,663,541	2,758,818	3,437,548
업체 비율 ^{주1)}	4.4	4.4	3.8	4.2
금액 비율 ^{주2)}	38.2	37.5	31.7	36.0

주1 : [표 2]의 연도별 전체 업체수 ÷ 계약건수 20건 이상 업체수

주2 : [표 1]의 연도별 전체 금액 ÷ 계약건수 20건 이상 업체의 계약금액

소액계약은 간이공사 및 물품 구매가 많은 부서를 중심으로 이루어 지고 있으며 집행금액 기준 상위 부서(팀·부 기준)는 [표 4]와 같다.

[표 4] 소액계약 집행 상위 부서 현황

(단위 : 천원)

순번	2016년		2017년		2018년	
	부서명	금액	부서명	금액	부서명	금액
1	○○팀 ^{주)}	1,110,584	○○팀 ^{주)}	869,626	㉸㉸㉸㉸부	1,033,486
2	㉸㉸㉸㉸부	776,028	㉸㉸㉸㉸부	792,694	㉸㉸㉸㉸부	969,566
3	㉸㉸㉸㉸부	694,208	㉸㉸㉸㉸부	624,564	㉸㉸㉸㉸부	459,337
4	㉸㉸㉸㉸부	582,927	㉸㉸㉸㉸부	502,359	㉸㉸㉸㉸부	456,530
5	㉸㉸㉸㉸부	514,080	㉸㉸㉸㉸부	463,748	㉸㉸㉸㉸부	406,608
6	㉸㉸㉸㉸부	492,145	㉸㉸㉸㉸부	454,343	㉸㉸㉸㉸부	320,515
7	㉸㉸㉸㉸부	474,712	㉸㉸㉸㉸부	431,714	㉸㉸㉸㉸부	312,161
8	㉸㉸㉸㉸부	443,456	㉸㉸㉸㉸부	412,299	○○팀	292,657
9	㉸㉸㉸㉸부	357,688	㉸㉸㉸㉸부	354,680	㉸㉸㉸㉸부	241,797
10	㉸㉸㉸㉸부	300,654	㉸㉸㉸㉸부	318,375	㉸㉸㉸㉸부	235,171

주 : 2016년과 2017년의 ○○팀 실적은 ㉸㉸㉸㉸부로 이관된 간이공사 업무가 포함되어 있음

Ⅲ

감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 감사를 통해 총 9건의 위법·부당한 사항이 확인되었으며 [표 5]와 같이 13건의 감사결과를 처분요구하거나 통보하였다.

[표 5] 분야별 지적사항

(단위 : 건)

구분	징계	주의	시정	개선	통보	계
건수	1 (1명)	3 (6명)	2 (8,256,920원)	4	3	13

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

- ① 복수 견적자 미선정, 동일인 검수 및 영수, 검수 증빙자료 미첨부, 지체상금 미징수 등 소액계약 기본절차 미준수
- ② 단가계약이 체결된 품목을 소액계약으로 구매하여 26,011,115원의 예산을 낭비하였고, 경쟁입찰 대상 계약을 소액계약으로 체결하여 예산절감 기회 상실
- ③ 차량임차 시 임차기간에 따라 조달청을 통해 계약하는 것이 유리한데도 소액계약을 통해 임차하여 3,079,000원의 예산절감 기회를 상실하고, 계약서를 작성하지 않고 견적서만으로 차량을 이용하여 차량사고 시 분쟁 발생 우려
- ④ 업무절차를 준수하지 않고 부적합한 장소에 족구장을 설치하여 안전사고 우려 및 예산낭비 발생
- ⑤ 연구과제비로 구매한 8,125,900원 상당의 사무·전산용 소모품(구입 1년 미만)을 보유하고 있지 않으며, 단가계약 대비 최대 57.1배 높은 제품을 구매하거나 만년필 등 비업무용 소모품을 구매하여 예산낭비 및 도덕적 해이 발생 우려
- ⑥ 비품, 공구와기구 등 자산으로 분류되는 물품을 소모품 등의 비용으로 처리하여 재무원가 왜곡 발생 우려

- ⑦ 폐기물 드럼을 22회에 걸쳐 소액계약으로 분할 구매하여 경쟁입찰 대비 7,085,672원의 예산을 낭비하고, 계약이 체결되기 전에 물품을 선입고 받아 공정한 계약 거래질서 훼손
- ⑧ 특정업체에 계약을 몰아주고 비교견적서를 계약업체가 대리로 작성하게 하는 등 계약업무를 부당하게 처리
- ⑨ 소속 직원들이 지속적으로 계약절차를 준수하지 않고 특정업체에게 일감을 몰아주어 계약업무가 부당하게 처리되도록 방치하는 등 직무상 의무를 위반하고 직무를 태만히 함

이에 대하여 직무상 의무를 위반하거나 부당하게 계약업무를 처리한 직원에 대해 징계 및 주의요구하고, 관련 문제점에 대해 개선하도록 통보 하였으며, 「기타공공기관 계약사무운영규정」을 위반한 □□□□에 대하여 제재방안을 마련하도록 요구하는 등 총 13건의 감사결과를 처분요구하거나 통보하였다.

2. 적극행정면책 처리현황

「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조3의 규정에 따라 실지감사 및 감사결과 처리 과정에서 개별 지적사항에 대한 적극행정면책 요건을 직권으로 검토하여 1건에 대해 면책을 인정하였으며 처리결과는 [표 6]과 같다.

[표 6] 적극행정면책 처리현황 개요

관련 지적사항(요지)	구분	처리결과	면책 인정 사유
■ 내산페인트 시공 부적정	직권 면책	면책인정 (불문)	「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조의3에 규정된 면책요건 충족

IV

처분요구사항

지적 번호	제 목	처분 요구	대상부서
1	소액계약 업무처리 미흡	개선 통보	●●●●●실 ○○○○○처 등 13개 부서
2	단가계약 운영 부적정	개선 통보	●●●●●실 전 부서
3	임차차량 운영 부적정	시정 개선	○○○○○○○●●실 ○○○○○처
4	간이 체육시설 시공 부적정	주의	ⓂⓂⓂⓂ처
5	연구과제용 소모품 운영 부적정	시정 개선	■●●●●처
6	자산취득 시 예산과목 적용 부적정	통보	□□□□처 등 6개 부서
7	폐기물 드럼 구매방법 부적정	주의	■□□□□실
8	계약업체 선정 부적정	주의	■□□□□실
9	물품 구매 관리·감독 태만	징계	■□□□□실

붙임 : 처분요구서 1식

한전원자력연료(주)

개선요구 및 통보

제 목 소액계약 업무처리 미흡

관 계 부 서 ○○○○○처 등 14개 부서

내 용

1. 업무 개요

계약의 신속성과 업무 효율성을 증진시키기 위해 추정가격이 300만원 미만인 물품구매·용역·임차계약 및 매각(사내매각 제외)과 추정가격 500만원 미만인 공사, 추정가격 1,000만원 미만의 지정된 예외 사유에 해당하는 경우 계약담당 부서를 경유하지 않고 수요부서가 직접 발주하는 간이구매 일환의 소액계약제도를 운영하고 있다.

2. 관계 규정(판단 기준)

계약규정 제20조 제3항에 따르면 소액계약의 수요부서는 적정거래가격임을 입증할 수 있는 증빙자료를 첨부하여 계약의 근거가 되는 주문서를 발행하고 검수보고서 작성 등 대가지급을 처리하여야 한다고 되어 있고, 소액계약 사용자 매뉴얼(●●●●실 ○●○●부 제작)에 따르면 회계결의서 작성 시 사진, 납품 확인서, 시험성적의뢰서 등 계약의 이행을 증빙할 수 있는 서류를 첨부하도록 되어 있으며 검수자와 영수자는 결재라인에 반드시 포함하도록 되어 있다.

또한 동 규정 제13조 제1항에 따라 입찰 이외의 방법으로 계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상의 견적자를 선정하여야 하며, 제57조에 따르면 계약이행이 지체되는 경우에는 지체상금을 차감하고 대금을 지급하도록 되어 있다.

따라서 소액계약을 시행하는 수요부서는 관련 규정에 따라 계약, 입고, 검수, 정산 등 계약업무가 올바르게 집행될 수 있도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 이번 감사기간 중 최근 3년간(2016~2018년)의 소액계약 운영현황을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 있었다.

가. 견적자 선정 미흡

소액계약을 체결하기 위해서는 2인 이상의 복수 견적을 통해 견적금액의 적정성을 확보하여야 하는데 11개 부서에서는 [표 1]과 같이 116건의 소액계약에 대해 견적자 1인의 견적금액을 토대로 계약금액을 산정하였다.

[표 1] 1인 견적자 현황

(단위 : 건, 원)

순번	부서명	계약건수	계약금액
1	○○○○○처	22	64,203,200
2	◆◆◆◆부	2	5,940,000
3	⊞⊞⊞⊞처	22	63,171,900
4	▣▣▣▣처	2	6,171,000
5	○○○○○○○실	6	6,006,000
6	■ ■ ■ ■ 처	43	95,995,020
7	◆◆◆◆처	5	9,737,750
8	◇◇◇◇처	5	10,643,380
9	▣▣▣▣▣실	4	11,077,000
10	⊞⊞⊞⊞실	1	1,259,500
11	◀◀◀◀실	4	10,892,200
계		116	285,096,950

나. 동일인 검수 및 영수

물품검수 시 결과물 확인의 객관성 확보를 위해 검수자와 영수자를 다르게 운영하여야 하는데도 ㉠㉠㉠㉠처는 [표 2]와 같이 8건의 소액계약에 대해 동일인이 검수 및 영수 처리하였다.

[표 2] 동일인 검수 및 영수 처리 현황

부서명	계약명	계약일	검수·영수자
㉠㉠㉠㉠처	하이닥필터 10R 050 W/-E	2017.03.10.	○○○○
	하이스밴드쏘 스테인레스용	2017.04.20.	■ ■ ■
	진공그리스 외 7종구매	2017.04.25.	■ ■ ■
	마운팅 프로이드 SKF 300/5	2017.04.25.	○○○○
	휴대용 전기전도도 측정기 구매	2017.04.26.	■ ■ ■
	니트릴장갑외 4종 구매	2017.05.16.	○○○○
	바닥라인테이프 외 13건	2017.05.19.	■ ■ ■
	MANDREL EXTENSION 1C53450-H07 외 1건	2017.06.12.	■ ■ ■

다. 검수 증빙자료 미흡

대가지급의 정당성 확보를 위해 회계결의서에 검수 증빙자료를 첨부하여야 하는데 4개 부서에서는 [표 3]과 같이 소액계약 41건에 대해 구체적인 증빙자료를 첨부하지 않았다.

[표 3] 검수 증빙자료 미첨부 현황

(단위 : 건, 원)

순번	부서명	계약건수	계약금액
1	○○○○○처	13	24,214,200
2	■ ■ ■ ■ 처	25	58,609,540
3	◆ ◆ ◆ ◆ 처	1	797,500
4	◇ ◇ ◇ ◇ 처	2	4,150,080
계		41	87,771,320

라. 지체상금 미징수

계약이행이 지체되는 경우에 「국가계약법 시행령」 제74조에 따르면 지체상금 비율(물품 구매 및 제작 : 0.75/1,000, 공사 : 0.5/1,000)과 지체일수를 곱한 금액을 계약금액에서 차감하고 지급하여야 하나, 5개 부서는 [표 4]와 같이 지체상금을 차감하지 않고 계약금액 전체를 지급하였다.

[표 4] 지체상금 미징수 현황

(단위 : 원, 일)

부서명	계약명	계약금액	지체일수
□□□□처	1746-NO4I SLC 4 Point Analog Output Module(경남맴로2호기 PLC I/O카드)	1,388,000	3
	재변환공정기술부 사무용소모품 구매	450,700	3
⊙⊙⊙⊙⊙처	TSA 플랜트 공정 개선을 위한 시험분석(AES) 의뢰	685,000	4
	필거장비 유압실린더 Repair KIT 3종구매	2,837,500	2
	3차 필거 튜브 결함 검사 프로브 제작 및 수리	2,760,000	4
	카트외 8건	2,405,000	3
	그리스	2,760,000	2
■ ■ ■ ■ ■ 처	한빛3,4호기 교체용 증기발생기 인허가 지원 용역 과제 재료 및 전산처리비 소액계약	2,500,000	3
	한빛5,6호기 교체용 증기발생기 인허가지원 용역 과제 관련 소액계약	2,400,000	1
	더블 A A4복사용지 80g 외 4건	2,076,000	1
◀◀◀◀실	O-RING 외 1종 구매	492,800	6
	Master Pellet(5-0810)외 1건 제작	2,380,000	5
■ ■ ■ ■ ■ 실	솔리드 타이어 외 1종류	500,000	3

위 사항을 종합해볼 때 소액 물품의 적기구매, 계약절차의 간소화를 통한 업무 효율성 제고 등 소액계약제도의 본래 취지를 훼손하고 있으며 부정당 계약 및 예산을 비효율적으로 사용할 우려가 있다.

또한 소액계약과 관련하여 최근 3년간 종합감사와 특정감사를 통해 지속적으로 지적하였으나 동일 사안을 반복적으로 위반사례가 발생하고 있는 실정이다.

조치할 사항

○○○○처장, ◇◇◇◇부장, □□□□처장, ■■■■처장, ㉠㉠㉠㉠처장, ○○○○
○○○실장, ■■■■처장, ◆◆◆◆처장, ◇◇◇◇처장, ■■■■실장, ㉠㉠㉠
㉠실장, ◀◀◀◀실장, ㉠㉠㉠㉠장은 소액계약 절차를 위반하는 일이 없도록
관련 업무를 철저히 하시기 바라며, 재발 방지를 위해 부서원을 대상으로 교육을
실시하시기 바랍니다.(통보)

●●●●실장은 변화된 외부환경을 고려하여 전자상거래를 통한 구매 활성화,
관련 규정 정비, 지체일수 자동계산 등 투명한 소액계약 업무처리를 위한 개선
방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

한전원자력연료(주)

개선요구 및 통보

제 목 단가계약 운영 부적정

관 계 부 서 ●●●●실장(전 부서장)

내 용

1. 업무 개요

계약담당부서인 ●●●●실은 수요부서의 요청에 따라 [표 1]과 같이 최근 3년(2016 ~ 2018년)간 총 58건 11,564,370천원의 단가계약을 체결하였다.

[표 1] 최근 3년간 단가계약 현황

(단위 : 건, 천원)

연도	건수	계약금액	평균 낙찰률
2016년	13	6,197,412	93%
2017년	21	2,421,626	95%
2018년	24	2,945,332	97%
계	58	11,564,370	95%

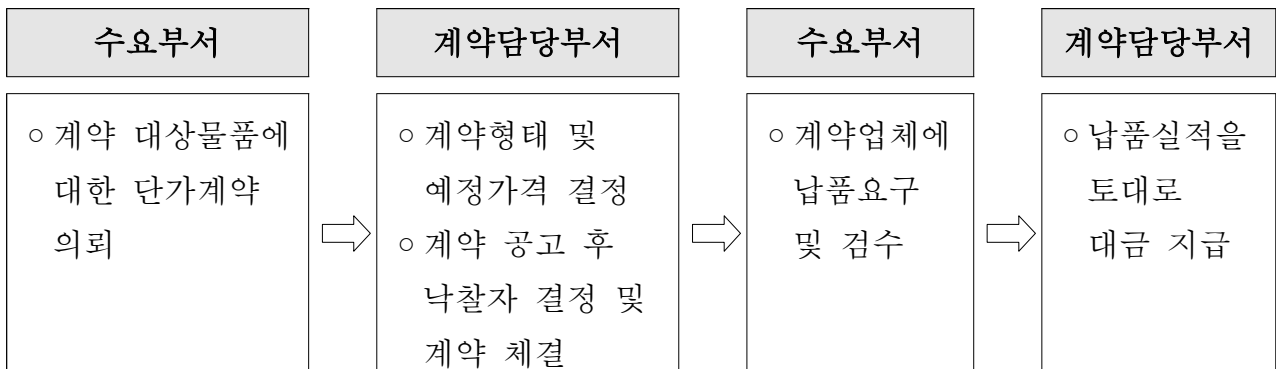
2. 관계 규정(판단 기준)

계약은 계약금액의 결정방식에 따라 계약 체결 전에 계약금액을 확정하는 확정계약과 계약조건 이행 후 계약금액을 정산하는 개산(概算)계약으로 구분되며 확정계약은 다시 총액계약과 단가계약으로 구분할 수 있다.

「국가계약법」 제22조에 따르면 단가계약이란 일정 기간 계속하여 제조, 수

리, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때 계약 대상물품 등의 단위 별 가격인 단가(單價)에 대하여 체결한 계약을 의미하며 업무 흐름은 [그림]과 같다.

[그림] 단가계약 업무 흐름도



또한 ●●●●●실은 수의계약 체결건 중 경쟁입찰로 전환이 가능한 품목을 발굴하여 수의계약을 억제하고 공정한 경쟁기반 조성을 위해 “수의계약 최소화 추진방안(2016. 9. 29.)”을 마련하고 매분기 전 부서를 대상으로 이행실적을 점검하고 있다.

따라서 단순 소모품 등 동일 계약 대상 물품에 대한 구매의뢰가 연례적으로 발생하는 경우에는 예산절감, 행정업무의 효율성 등을 제고하기 위해 소액계약을 최소화하고 단가계약 또는 총액계약을 활용하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 단가계약이 체결된 품목을 소액계약으로 구매하여 예산 낭비

이와 관련하여 이번 감사기간 중 2017년과 2018년에 단가계약이 체결된 일부 품목에 대해 운영현황을 확인한 결과, 단가계약 품목 구매 시 계약업체를 통해

계약단가로 구매하여야 함에도 불구하고 품질보증부 등 21개 팀(부)은 총 60회에 걸쳐 복사용지(A4 사이즈) 1,059박스, □□□□□부 등 5개 팀(부)은 총 38회에 걸쳐 면장갑 55,600개를 단가계약 업체가 아닌 임의업체를 이용하여 소액계약으로 구매하였다.

그 결과 [표 2]와 같이 동일 제품의 복사용지를 박스당 최대 7,000원(33.3%) 높게 구매하여 단가계약 대비 4,592,565원 더 지출하였고, 면장갑은 같은 규격의 제품을 개당 최대 1,018원(249%) 높게 구매하여 단가계약으로 구매한 경우에 비해 21,418,550원을 비싸게 구매하는 등 총 26,011,115원의 예산 낭비를 초래하였다.

특히 위 품목의 소액계약 비율이 전체 구매량 대비 복사용지는 31%, 면장갑은 29%로써 단가계약 운영취지를 크게 훼손하고 있다.

[표 2] 복사용지 및 면장갑 계약형태별 비교

(단위 : 원)

품 목	구 분	2017년			2018년		
		단가계약	소액계약	차액	단가계약	소액계약	차액
복사용지(A4)	단 가	21,000	22,000~28,000	1,000~7,000	21,300	22,000~27,000	700~5,700
	수 량	1,515박스	823박스	—	838박스	236박스	—
	금 액	31,815,000	20,399,815	—	17,849,400	6,502,550	—
면장갑	단 가	682	975~1,700	293~1,018	649	1,000~1,200	351~551
	수 량	66,000개	36,650개	—	67,200개	18,950개	—
	금 액	45,012,000	38,459,900	—	43,612,800	20,252,500	—

주 : 전체 차액 = 소액계약 전체금액 - (단가계약 단가 × 소액계약 전체수량)

나. 경쟁입찰 대상을 소액계약

한편, 지속적으로 수요가 발생하고 있는 물품 및 용역에 대해서는 단가계약, 총액계약 등 경쟁입찰을 통해 계약을 체결하는 것이 타당한데도 2018년에 체결된 소액계약 현황을 분석한 결과 [표 3]과 같이 주기적으로 반복되는 14개 품목에 대해 소액계약으로 처리한 것을 확인하였다.

그 결과 동종 업계의 다른 업체들은 입찰에 참여할 기회를 상실하게 되었고, 회사는 경쟁입찰을 통한 예산절감 기회를 잃게 되었다.

[표 3] 소액계약 중 경쟁입찰 전환 대상 현황

(단위 : 건, 원)

소액계약명 ^{주)}	계약건수	계약주기	누적지급액
산업안전보호구 구매	18	수시	50,349,200
정화조 오폐수처리제 구매	11	매월	35,123,000
임시보관용 방사성폐기물 드럼	10	매월	29,500,000
장비운송 용역	18	수시	28,382,200
방호복 및 방호화 구매	9	수시	25,913,140
종이몰드 구매	6	격월	19,602,000
분말준비공정 첨가제 구매	6	수시	17,963,000
복합기 토너 카트리지 구매	8	수시	12,274,900
초음파탐상시험기용 가이드 롤러 구매	4	분기	11,797,500
크레아티닌 분석용 시약 구매	4	분기	11,748,000
NSA플랜트 전기설비 점검 용역	4	분기	11,319,000
수건 세탁 용역	4	분기	10,560,000
경조사용 화환 구매	9	수시	10,450,000
명함 제작	15	수시	9,930,800

주 : 감사기간 중 계약의뢰 및 계약된 품목 포함

조치할 사항

●●●●실장은 단가계약 체결 품목에 대한 세부내역 공유, 신규 단가계약 품목 발굴 등 단가계약 활성화 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

전 부서장은 구매예산 절감 및 합리적인 계약방법 적용을 위해 소액계약으로 구매중인 품목을 총액계약, 단가계약 등 경쟁입찰로 전환할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한전원자력연료(주)

시정 및 개선요구

제 목 임차차량 운영 부적정

관 계 부 서 ○○○○○○○실, ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○실은 2018. 3. 6. 렌터카 업체와 “한울4호기 II-1차 초음파 세정 및 산화막두께측정 수행 관련 렌터카 대여(계약금액 : 1,150,000원)” 계약을 소액계약으로 체결하는 등 2018년에 업무용 차량 임차계약 총 10건을 소액계약을 통해 집행하였다.

2. 관련 규정(판단 기준)

국민권익위원회에서는 2012. 7. 27. 전 공공기관을 대상으로 「공용차량 운영과정의 예산낭비 방지」 제도개선 권고(제도개선총괄담당-1663호)를 통해 임차차량 계약시 시중가격 견적서 비교에 의한 수의계약 방식을 지양하고, 조달청나라장터시스템을 통해 계약체결을 하도록 권고하였다.

또한 「여객자동차 운수사업법」 제34조의2 제2항에 따르면 자동차대여사업자는 대여사업용 자동차(이하 “렌터카”라 한다)를 대여할 때 임대차계약서상의 운전자에 대하여 운전자격을 확인하도록 되어 있다.

그리고 「자동차손해배상 보장법」 제5조에 따르면 「여객자동차 운수사업법」에 따라 등록된 자동차대여사업자는 렌터카의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상한 경우 및 재물이 멸실되거나 훼손된 경우에 피해자에게 일정 금액을 지급할 책임을 지는 책임보험이나 책임공제¹⁾에 가입하는 것 외에 책임보험등의 배상책임한도를 초과하여 대통령령으로 정하는 금액을 책임지는 「보험업법」에 따른 보험이나 공제에 추가 가입하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

따라서 ○○○○○○실에서는 차량 임차 시 임차기간, 단가 등을 감안하여 예산이 효율적으로 집행될 수 있도록 계약방법을 다각적으로 검토하여야 했다.

그런데 차량임차 시 계약건당 승합차는 750,000원, 승용차는 600,000원을 초과하는 경우 30일 단위의 정액요금으로 부과하는 조달청 나라장터시스템의 다수공급자계약²⁾이 사용일별로 요금을 부과하는 소액계약에 비해 저렴한데도 위 부서는 2018. 5. 16.부터 같은 해 6. 10.까지 26일간 승합차를 임차하면서 조달청 나라장터 임차비용 750,000원 보다 2.7배 높은 2,002,000원에 이용하는 등 [표 1]과 같이 소액계약을 통해 차량을 임차하여 총 3,079,000원의 예산절감 기회를 상실하였다.

-
- 1) 사업용 자동차의 보유자와 여객자동차 운수사업법 등에 따라 공제사업을 하는자가 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상한 경우 법에 따른 손해배상책임을 보장하는 내용을 약정하는 공제
 - 2) 품질, 성능, 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 제도로써 납품실적, 경영상태 등이 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 조달청과 계약을 체결하고 수요기관에서 직접 원하는 물품을 선택할 수 있음

[표 1] 계약형태별 차량임차료 비교

(단위 : 원)

차 종	차량 사용기간 (2018년)	사용일	정액 부과 ^{주)} (나라장터)	사용일별 부과 (소액계약)	차 액
승합차 (11인승)	5.2. ~ 5.18.	17일	750,000	1,265,000	515,000
	5.16. ~ 6.10.	26일	750,000	2,002,000	1,252,000
	5.28. ~ 6.10.	14일	750,000	1,078,000	328,000
	6.18. ~ 6.27.	10일	750,000	792,000	42,000
	7.18. ~ 7.27.	10일	750,000	990,000	240,000
		계	3,750,000	6,127,000	2,377,000
승용차 (중형)	3.6. .~ 3.16.	11일	600,000	726,000	126,000
	5.14. ~ 5.27.	14일	600,000	924,000	324,000
	5.16. ~ 5.25.	10일	600,000	660,000	60,000
	5.28. ~ 6.8.	12일	600,000	792,000	192,000
		계	2,400,000	3,102,000	702,000
합계			6,150,000	9,229,000	3,079,000

주 : 임차기간은 1개월 단위로 설정이 가능하며 최소 임차기간 1개월분의 금액임

또한 ○○○○○○실은 소액계약으로 업무용차량을 임차할 때 계약상대자와의 분쟁을 최소화하고 만약의 사고에 대비한 보험적용 대상자를 명확하게 하기 위해서는 계약조건이 명시된 차량 임대차 계약서를 작성하여야 했다.

그런데 위 부서는 업무용차량 임차 시 견적서만 받고 차량을 인도받아 사용한 후 반납하는 등 소액계약 10건 전체에 대해 차량 임대차 계약서를 작성하지 않은 사실이 확인되었다.

그 결과 계약조건이 존재하지 않아 [표 2]와 같이 견적 대비 사용기간이 적었는데도 견적금액 그대로 지급하였고, 승합차보다 단가가 낮은 승용차로 차종을 변경하여 사용하고도 차액을 차감하지 않고 지급하였으며, 차량사고 시 계약

성립조건이 불완전하여 계약 당사자간 분쟁이 발생할 우려가 있다.

[표 2] 차량임차료 과지급 내역

(단위 : 원)

구 분	견적서(금액)	실제(금액)	차 액
사용기간 단축	2018.5.14.~5.23.(660,000)	2018.5.14.~5.22.(594,000)	66,000
차종 변경	승합차(80,000)	승용차(60,000)	20,000

그리고 출장시 렌터카를 이용한 경우 여비규정 제10조에 따라 교통비를 지급하지 않아야 함에도 불구하고 [표 3]와 같이 렌터카를 이용한 직원 2명에 대해 교통비를 별도로 지급하였다.

[표 3] 렌터카 이용자 교통비 지급내역

(단위 : 원)

성 명	출장기간	출장명	지급액
○○○○	2018.6.18. ~ 6.22.	한빛3호기 IMS 장비 해체	68,266
◇◇◇◇	2018.7.31. ~ 8.5.	한빛2호기 초음파검사 기술지원	62,754
계			131,020

조치할 사항

○○○○○○실장은 앞으로 차량임차료가 낭비되는 일이 없도록 임차조건에 적합한 계약방식을 적용하고 렌터카 사용자에게 과오지급한 교통비를 회수하시기 바랍니다.(시정)

○○○○처장은 임차차량(리스 포함)에 대한 예산낭비 방지 및 효율적인 사용을 위해 임차차량 운영기준을 반영하여 차량관리규정을 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

한전원자력연료(주)

주의요구

제 목 간이 체육시설 시공 부적정

관 계 부 서 ○○○○처(◇◇◇◇처, □□□□처)

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 논산 NSA플랜트에 근무하는 직원들의 복지증진 일환으로 간이 체육시설(이하 “족구장”이라 한다)을 조성하기 위해 소액계약을 체결하고, 이를 검수하는 등의 업무를 수행하였다.

2. 관계 규정(판단 기준)

복리후생규정 제2조에 따르면 복리후생시설의 운영업무를 관할하는 부서는 복리후생담당부서로 지정되어 있고, 시설의 유지보수 및 개량업무는 시설관리부서에서 담당하도록 되어 있다.

또한 안전보건관리규정 제4조 제1항에 따르면 근로자 활동은 안전보건을 확보한 상태에서 수행되어야 하며 산업재해 예방을 위해 필요한 사항은 각 부서에서 우선적으로 조치하여야 한다고 되어 있고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령) 제172조 제1항에 따르면 지게차·구내운반차·화물자동차 등을 사용하여 작업을 하는 경우에 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를

출입시켜서는 안된다고 되어 있다.

따라서 ㉠㉠㉠㉠처는 족구장을 시공하기에 앞서 관련 부서와 시공 위치, 방법 등을 면밀하게 협의하여 족구장을 안전하게 이용할 수 있는 방안을 마련·시행했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

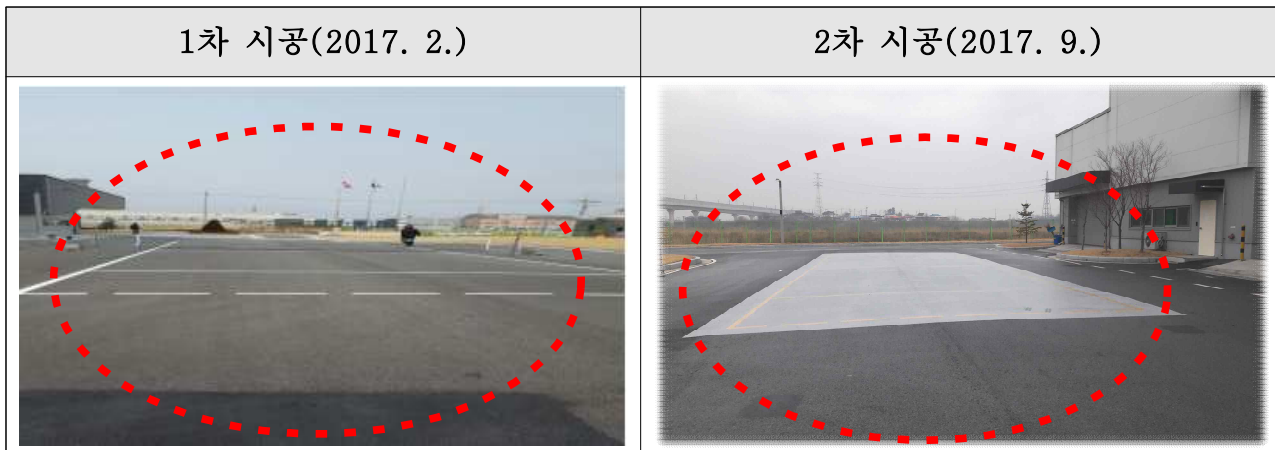
가. 시공장소 선정 부적정

그런데 위 부서는 중식시간, 보건활동 등 휴게시간에 이용할 수 있는 운동시설이 없어 직원들의 사기가 떨어진다는 사유로 2017년 2월 관련 부서와 협의 및 안전성 검토 없이 화물차 및 지게차에 의해 하역이 이루어 지는 자재반입구 앞 아스팔트 위에 족구장 라인을 페인트칠 시공(계약금액 : 2,850,000원)을 하였으며, 이후 족구 경기 중 찰과상, 타박상 등을 입는 사고가 발생했는데도 족구장 운영을 중단하지 않고 계속 사용하고 있는 실정이다.

나. 예산 집행 부적정

또한 ㉠㉠㉠㉠처는 2017년 9월 자재반입구 앞의 도로를 보수한다는 명목으로 소액계약을 통해 도료를 구매(계약금액 : 2,750,000원)하고 검수하였으나 이번 감사기간 중 시공내역을 점검한 결과 도로를 보수한 것이 아니라 [사진]과 같이 기존에 조성한 족구장 라인 안쪽 30여평을 주변 아스팔트 색상과 구별짓기 위한 페인트 시공용의 허위 계약으로 확인되었다.

[사진] 족구장 페인트 시공 현황



그 결과 부적합한 장소에 족구장을 조성하여 안전성 미확보에 따른 미끄럼 등의 사고 발생 우려가 있으며 예산을 낭비하게 되었다.

조치할 사항

ⓐⓐⓐⓐ처장은 앞으로 업무절차를 준수하지 않고 예산을 집행하는 일이 없도록 하고, NSA플랜트 근무자가 체육시설을 안전하게 이용할 수 있는 방안을 마련하기 바랍니다.

㉠㉠㉠㉠장은 관련자 ㉠㉠㉠ 부장(전 ㉠㉠㉠㉠처 소속)에게 주의를 촉구(경고장 발부)하시기 바랍니다.(주의)

㉠㉠㉠㉠처장은 관련자 ㉠㉠㉠ 부장(전 ㉠㉠㉠㉠처 소속)에게 주의를 촉구(경고장 발부)하시기 바랍니다.(주의)

한전원자력연료(주)

시정 및 개선요구

제 목 연구과제용 소모품 운영 부적정

관 계 부 서 ■■■■처장

내 용

1. 업무 개요

■■■■처는 연구개발 정책, 기본방침 및 연구개발계획을 수립하여 종합관리하고 있으며 연구개발비 예산 중 재료및전산처리비는 연구과제와 관련한 소모성 자재, 시약, 기구 등 구입 및 자료의 전산처리에 필요한 비용으로 사용되고 있고 유형별 연구과제 전체 예산 및 재료및전산처리비는 [표 1]과 같다.

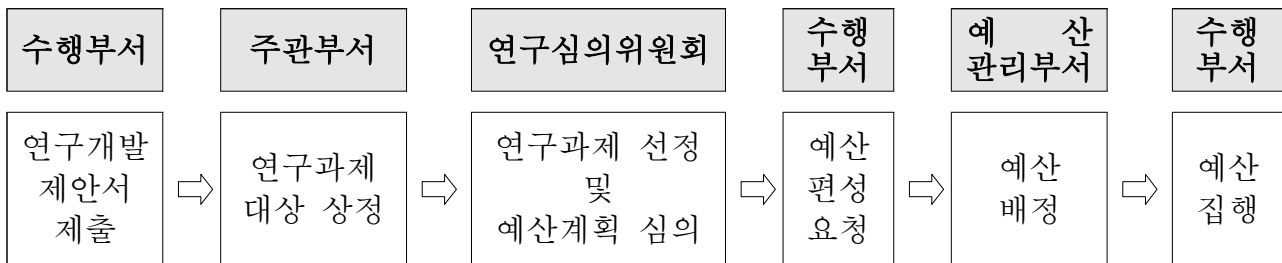
[표 1] 유형별 연구과제 수행 현황

(단위 : 원)

과제유형	건수	총연구비	재료및전산처리비	비율
산업채수탁	12	42,083,855,611	1,077,736,900	2.6%
정부과제	5	19,867,746,000	2,281,994,000	11.5%
자체과제	31	6,966,378,000	684,965,800	9.8%
계	48	68,917,979,611	4,044,696,700	5.9%

그리고 연구개발비 예산의 내부 집행을 위한 실행예산은 [그림]과 같이 연구심의위원회의 심의 및 예산관리부서와의 협의를 거쳐 편성하여 집행하고 있다.

[그림] 연구개발비 예산편성 및 집행절차



2. 관계 규정(판단 기준)

연구개발관리규정 제41조 제1항에 따르면 연구관리 책임자(이하 “PM”이라 한다)는 연구개발비 편성 및 사용 결의에 대한 책무를 갖는다고 되어 있고, 연구개발관리규정시행규칙 제14조에 따르면 PM은 연구개발비의 편성·집행·증빙 및 정산에 대한 책임을 진다고 되어 있다.

그리고 연구개발비의 내부 실행예산편성은 연구개발관리규정시행규칙 제13조 별표 11의 “연구개발비 실행예산 편성기준”에 따르도록 되어 있고, “재료전산처리비” 비목의 전산처리비는 연구과제와 관련하여 외부에 의뢰하여 수행하는 전산기기 사용료, 전산처리 관련 재료비, 소모품비 및 수선유지비로 정의되어 있다.

또한 각종 연구과제의 예산 계상기준으로 준용하고 있는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(대통령령) 제19조 제9항 별표2-2 다.항에 따르면 연구개발과제 수행과 관련이 없거나 증명서류가 미비한 집행 금액 등 연구개발비를 부당하게 집행한 금액은 회수하도록 되어 있고, 연구개발관리규정시행규칙 제31조에 따르면 연구참여자는 연구과제를 투명하고 공정하게 성실히 수행하고 청렴한 연구문화를 조성하여야 한다고 되어 있다.

따라서 PM은 연구과제 예산이 효율적으로 올바르게 집행될 수 있도록 관리·감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 이번 감사기간 중 [표 2]와 같이 구매일자가 1년 미만인 과제용 사무 및 전산용 주요 소모품에 대한 관리실태를 점검한 결과 구매 물품의 미보유 및 고가 소모품 구매와 같은 문제점을 확인 하였다.

[표 2] 구매 1년 미만 주요 소모품 내역

(단위 : 개, 원)

품 명	수 량	총 금액	평균 단가
만년필	41	2,271,500	55,402
스탠드	13	1,408,900	108,377
스탠딩데스크	9	2,110,000	234,444
샤프펜슬	21	419,500	19,976
볼펜	116	4,093,000	35,284
건전지	260	3,904,500	15,017
헤드폰	7	1,079,000	154,143
SSD	30	5,866,080	195,536
마우스	54	6,133,500	113,583
포인터	8	696,000	87,000
보조배터리	27	1,523,000	56,407
외장하드	12	1,646,000	137,167
이어폰	14	2,072,000	148,000
키보드	37	4,890,820	132,184
빔프로젝터	3	2,915,000	971,667
USB 등	—	—	—

가. 구매 물품 미보유

PM은 물품 구매 및 관리에 관한 사무를 위임하거나 분장하여 구매 물품을 연구 목적과 용도에 따라 사용할 수 있도록 선량한 관리자로서의 주의의무를 다 하여야 하는데도 불구하고 구입한 물품에 대한 불출내역을 제대로 관리하지 않아 [표 3]과 같이 사무용 소모품 12개, 전산용 소모품 54개 등 총 66개 8,125,900원 상당의 물품이 존재하지 않았다.

특히 스탠드, 외장하드, 마우스 등 32개는 개인이 독점 사용하여 사용자 확인이 비교적 용이한 품목인데도 누구에게 지급했는지 조차 파악이 안되는 실정이다.

[표 3] 사무 및 전산용 소모품 미보유 현황

(단위 : 개, 원)

구분	부서명	수령자	품목	수량	금액
사무용 소모품	☒☒☒☒☒팀	○○○	만년필	1	143,000
		○○○	스탠드	1	200,000
	□□□□□팀	○○○	만년필	1	44,000
	■ ■ ■ ■ ■ 팀	○○○	만년필	1	150,000
	◁ ▷ ▷ ▷ ▷ 팀	과악 불가	스탠드	4	319,900
		○○○	의자	1	145,000
	△△△△△△△팀	○○○	계산기	1	180,000
	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 부	○○○	만년필	2	97,000
	계			12	1,278,900
전산용 소모품	☒☒☒☒☒팀	○○○	헤드폰(블루투스)	1	140,000
	□□□□□팀	○○○	에어팟(블루투스)	1	220,000
		○○○	키보드(무선)	1	225,000
		○○○	보조배터리	2	100,000
	■ ■ ■ ■ ■ 팀	○○○	보조배터리	2	110,000
		○○○	이어폰(유선)	1	120,000

구분	부서명	수령자	품목	수량	금액
전산용 소모품	◁◁◁◁◁팀	파악 불가	외장하드	5	361,000
		파악 불가	SSD(보조기억장치)	3	311,000
		파악 불가	USB메모리	6	138,000
		파악 불가	이어폰	5	675,000
		파악 불가	무선콤보	2	250,000
		파악 불가	마우스(무선)	1	78,000
		파악 불가	무선증폭기	1	54,000
		파악 불가	헤드셋(블루투스)	1	144,000
		파악 불가	스피커	1	124,000
		파악 불가	프린터	2	480,000
		파악 불가	이어폰	1	143,000
		○○○	레이저 복합기	1	200,000
		○○○	빔프로젝터	1	615,000
		○○○	이어폰	1	183,000
	△△△△△△△△팀	○○○	SSD(보조기억장치)	1	208,000
		○○○	SSD(보조기억장치)	1	418,000
		○○○	SSD(보조기억장치)	1	210,000
		○○○	SSD(보조기억장치)	1	230,000
		○○○	키보드	1	180,000
		○○○	SSD(보조기억장치)	1	199,000
	●●●●●●부	○○○	키보드	1	150,000
		○○○	키보드	1	100,000
		○○○	보조배터리	1	34,000
		○○○	보조배터리	1	34,000
		○○○	보조배터리	1	34,000
		○○○	보조배터리	1	34,000
	◆◆◆◆◆◆부	○○○	외장하드	1	185,000
	□□□□부	○○○	마우스	1	80,000
		○○○	마우스	1	80,000
	계	—	—	54	6,847,000
합계				66	8,125,900

나. 고가 소모품 구매

또한 회사에서는 예산절감을 위해 사무용 소모품은 ○○○○처, 전산용 소모품은 ■■■■■실에서 단가계약을 체결하여 물품을 구매하고 있는 반면 연구과제용으로 사용하는 소모품은 구매 방법, 품목, 가격 등에 대한 기준 없이 소액계약으로 구매하고 있었다.

그 결과 볼펜은 단가계약 제품에 비해 57.1배 높은 제품을 구매하는 등 [표 4]와 같이 상식적으로 받아들이기 어려울 정도의 고액 제품을 구매하여 예산낭비 및 도덕적 해이가 발생할 우려가 있다.

[표 4] 단가계약 대비 과제용 소모품 구입금액 비교

품목		단가계약용(A)	연구과제용(B)	배율(B/A)
사무용	연필깎이	18,500원 (샤파 KI-100)	200,000원 (CARL CES-100)	10.8배
	볼펜	700원 (모닝글로리 마하펜)	40,000원 (피에르가르탱 PC3401BP)	57.1배
	샤프펜슬	980원 (타프리 MN5-BK)	32,000원 (라미 사파리 119BK)	32.7배
	가위	7,800원 (화신 #715)	18,000원 (피트컷 SC-175HM)	2.3배
	수정테이프	1,200원 (아모스 5*8m)	5,500원 (툼보우 CT-CX6)	4.6배
	만년필	지급대상 아님	150,000원 (워터맨 퍼스펙티브)	—
	헤드셋	지급대상 아님	252,000원 (젠하이저 hd 4.50 btnc)	—
	이어폰	지급대상 아님	225,000원 (Jabra elite 65t)	—
	선풍기	지급대상 아님	199,000원 (무선 선풍기 TJWF-1000)	—
전산용	키보드	16,000원 삼성 SKG3000UB	258,000원 (로지텍 CRAFT)	16.1배
	마우스	9,500원 (로지텍 M100R)	244,545원 (로지텍 G903)	25.7배

조치할 사항

■■■■처장은 연구과제용 소모품 지급에 대한 자체기준을 마련하고, 자주 사용하는 소모품에 대해서는 기 운영중인 단가계약과 통합하여 발주하는 등 효율적인 예산 집행방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

과제별 PM은 구매한 물품이 관리 소홀로 손상될 되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며 미보유 물품에 대해 회수하시기 바랍니다.(시정)

한전원자력연료(주)

통 보

제 목 자산취득 시 예산과목 적용 부적정

관 계 부 서 □□□□처, ■■■■처, ㉠㉠㉠㉠처, □□□□□실,

◀◀◀◀실, ■■■■실

내 용

1. 업무 개요

재화나 용역의 생산이나 제공 등을 위해 구체적인 형태를 갖추고 장기간에 걸쳐 계속 사용할 목적으로 보유하고 있는 유형자산인 기계장치와 공구와기구는 각 운용부서, 전산비품은 ■■■■실, 일반비품은 ㉠㉠㉠㉠처에서 관리하고 있다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「법인세법 시행령」 제31조 제2항에 따르면 내용년수를 연장시키거나 고정 자산 가치를 증가시키는 지출은 자본적 지출로 처리하는 것으로 되어 있고, 「한국채택국제회계기준(K-IFRS)」 제1016호에 따르면 유형자산과 관련된 모든 원가는 그 발생시점에 인식원칙을 적용하여 평가한다고 되어 있다.

그리고 유형자산관리지침 제3조 및 동 지침 제18조에는 유형자산의 종류 및 취득절차에 대해 정의되어 있고, 예산편성지침의 과목별 계상기준에 따르면 ‘비품’은 일반관리 및 판매활동에 사용되는 것으로서 내용년수가 1년 이상이고 단

위당 취득가격이 100만원 이상인 것으로 되어 있고, ‘공구와기구’는 생산용 및 일반시설 관리용으로 내용년수가 1년 이상이고 단위당 취득가격이 100만원 이상인 것으로 명시되어 있다.

따라서 위 사항에 해당하는 비품, 기계장치, 공구와기구 등 유형자산은 취득 시 고정자산의 내용년수를 연장시키고 가치를 증가시키므로 자본적 지출로 보아 유형자산으로 취득하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 이번 감사기간에 소액계약을 통해 구매한 유형자산성 물품 중 취득절차에 따른 예산과목 적용의 적정성을 점검한 결과 □□□□처, ■■■■처, ㉠ ㉠㉠㉠처, □□□□□실, ◀◀◀◀실, ■■■■실은 [표]와 같이 청소기, 테이블을 구매하면서 비품 등의 자본예산으로 취득하지 않고 소모품비, 기계시설수선비 등의 손익예산으로 취득하였다.

[표] 자본예산을 손익예산으로 처리한 내역

(단위: 천원)

순번	부서명	구매일	품목	예산과목	계약금액
1	□□□□처	2016.08.04.	습식진공청소기	기계시설수선비	2,981
2		2018.04.27.	적재용테이블	기계시설수선비	3,102
3	■■■■처	2016.06.13.	교정용테이블	기계시설수선비	1,980
4		2017.08.03.	진공청소기	기계시설수선비	2,981
5	㉠㉠㉠㉠처	2016.06.17.	스틸테이블	생산용소모품비	3,135
6	□□□□□□□실	2016.10.17.	석재테이블	재료비및전산처리비	1,110
7	◀◀◀◀실	2018.08.08.	습식청소기	시험재료비	3,190
8	■■■■■실	2016.01.14.	선량평가실용테이블	기타소모품비	2,860
9		2016.03.14.	실험실테이블	기타소모품비	2,876
10		2017.08.11.	진공청소기	생산용소모품비	1,510

그 결과 자산 미취득에 따른 해당 물품의 이력관리가 어렵고 소모성 물품으로 인식하여 사용·처분하는 등 재산상 손실 및 재무원가의 왜곡이 발생할 우려가 있다.

조치할 사항 □□□□처장, ■■■■처장, ㉹㉹㉹㉹처장, □□□□□실장, ◀◀◀◀실장, ■■■■실장은 앞으로 자산으로 분류되는 물품을 비용으로 처리하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

한전원자력연료(주)

주의요구

제 목 폐기물 드럼 구매방법 부적정

관 계 부 서 ■■■■■실

내 용

1. 업무 개요

■■■■■실 ■■■■■부는 방사성폐기물에 대한 처분장 인도 및 자체처분을 위하여 [표 1]과 같이 최근 2년(2017~2018년)간 총 1,361개 138,265,000원의 고형화 작업용 드럼과 임시저장고 보관용 드럼(이하 “폐기물 드럼”이라 한다)을 구매하였다.

[표 1] 최근 2년간 폐기물 드럼 구매 현황

(단위 : 개, 원)

연도	수량	계약금액
2017	461	52,365,000
2018	900	85,900,000
합계	1,361	138,265,000

자료 : ■■■■■실 ■■■■■부 제출자료 재구성

위 1,361개 폐기물 드럼에 대한 발주내역을 보면 2017. 11. 경쟁입찰(단가계약)로 체결한 고형화 작업용 드럼 525개(계약금액 : 74,025,000원)를 제외한 나머지 수량에 대하여는 소액계약을 통해 납품받았다.

2. 관계 규정(판단 기준)

기획재정부 예규 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 예산의 효율적 관리·운용을 통하여 정상적 경비가 최대한 절감되도록 노력하여야 한다고 되어 있고, 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에는 일반경쟁입찰로 구매해야 할 물품을 분할 수의계약을 통해 계약금액을 낮춰 수의계약방식으로 집행하지 않도록 주의해야 한다고 되어 있다.

또한 계약규정 제20조 제1항 및 제2항에 따르면 추정가격이 300만원 이상인 물품의 경우 원칙적으로 계약담당부서를 통해 계약요청 하되, 300만원 미만인 경우에 한하여 예외적으로 수요부서에서 소액계약 형태로 직접 발주계약을 할 수 있도록 하고 있다.

그리고 계약담당부서를 통해 계약을 체결한 경우 계약규정 제59조에 따라 검수부서는 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물품에 대하여 수량, 가격, 기타 계약조건과 일치되는지의 여부를 소정의 절차에 따라 검사하여야 한다고 되어 있고, 소액계약의 경우에는 동 규정 제20조 제3항에 따라 수요부서에서 검수보고서 작성 등 대가지급을 직접 처리한다고 되어 있다.

따라서 위 규정들을 종합하여 보면 계약금액의 합계 추정가격이 3백만원을 초과하는 것이 예상되고 특정 기술이 필요하지 아니하는 등 수의계약 대상이 아닌 경우에는 경쟁입찰 방식으로 납품업체를 선정하여야 하며, 납품된 물품에 대해서는 정확한 검수를 통해 대금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 경쟁입찰 대상 물품을 분할하여 수의계약

그런데 이번 감사기간에 [표 2]부에서 추진한 폐기물 드럼의 구매계약 적정 여부를 검토한 결과, 신속한 업무추진이 필요하다는 사유로 계약방식을 면밀하게 검토하지 않은 채 [표 2]와 같이 소액계약이 가능하도록 계약금액이 3백만원 미만인 22건의 계약으로 분할한 후 2017년 6월부터 2018년 12월까지 [표 2] (대표자 : [사], [사])을 납품업체로 특정하여 수의계약을 체결한 사실이 확인되었다.

[표 2] 분할 수의계약 현황

(단위 : 원)

연도	품목	건수	건당 평균금액	계약금액	업체명
2017	고형화 작업용 드럼	8건	2,867,500	22,940,000	[사]
	임시저장고 보관용 드럼	4건	2,950,000	11,800,000	
2018	임시저장고 보관용 드럼	10건	2,950,000	29,500,000	
계		22건		64,240,000	

그 결과 위 부서는 특정업체에 계약을 몰아주는 특혜를 부여하게 되었을 뿐만 아니라 조달청의 최근 2개년간 경쟁입찰 시 물품의 평균낙찰률 88.97%와 비교해 볼 때 7,085,672원[총계약금액 64,240,000원×(100%-88.97%)] 만큼의 물품 구매비용을 아끼지 못하게 되었고, 위 업체 이외에 다른 업체는 경쟁입찰에 참여할 기회조차 얻지 못하게 되었다.

나. 물품 입고 절차 부적정

또한 [표 2]부는 납품업체와 계약이 체결되지 않은 상태에서 구매 규격,

납품조건 등 제품 품질과 관련된 사항에 대해 별도의 확인절차 없이 [표 3]과 같이 고�형화 작업용 드럼 119개, 임시저장고 보관용 드럼 350개를 최소 9일에서 최대 65일까지 선입고 받은 후 지정된 일자에 정상적으로 납품된 것처럼 검수처리하는 등 부적정한 방법으로 계약을 체결하였다.

[표 3] 폐기물 드럼 선입고 현황

(단위 : 일, 개, 원)

품목	실제 납품일 (①)	서류상 검수일 (②)	선입고 기간 (① - ②)	수량	금액
고형화 작업용 드럼	2017.06.19.	2017.06.27.	9	17	2,890,000
	2017.06.19.	2017.07.17.	29	17	2,890,000
	2017.06.19.	2017.07.26.	38	17	2,890,000
	2017.06.19.	2017.08.08.	51	17	2,890,000
	2017.06.19.	2017.08.22.	65	15	2,550,000
	2017.08.24.	2017.09.07.	15	18	2,970,000
	2017.08.24.	2017.09.25.	33	18	2,970,000
	계			119	20,050,000
임시저장고 보관용 드럼	2017.09.18.	2017.11.02.	46	50	2,950,000
	2017.11.15.	2017.12.22.	38	50	2,950,000
	2018.02.20.	2018.03.28.	37	50	2,950,000
	2018.04.19.	2018.06.01.	44	50	2,950,000
	2018.06.28.	2018.08.06.	40	50	2,950,000
	2018.09.13.	2018.10.22.	40	50	2,950,000
	2018.11.21.	2018.12.21.	31	50	2,950,000
	계			350	20,650,000

그 결과 선입고 물품에 대해 향후 하자 발생 시 제대로 조치되지 않는 등의 문제가 발생할 우려가 있으며 납품업체에게 제때 지급되어야 할 물품대금이 적정하게 지급되지 않았을 뿐만 아니라 공정한 계약 거래질서를 훼손하였다.

조치할 사항 **■■■■■실장은**

- ① 앞으로 경쟁입찰 대상 계약에 대해 계약업체를 특정한 후 소액으로 분할하여
수의계약으로 발주하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고
- ②[계약절차를 준수하지 않고 계약업무를 부당하게 처리한 관련자 ○○○과장,
■■■ 직원, ○○○ 직원에게 주의를 촉구(경고장 발부)하시기 바랍니다.(주의)

한전원자력연료(주)

주의요구

제 목 계약업체 선정 부적정

관 계 부 서 ■■■■■실

내 용

1. 업무 개요

■■■■■실 ■■■■■부는 방사성폐기물 처리설비 유지관리, 제염 및 자체처분, 처분장 인도 등의 업무를 담당하고 있으며 공정작업에 필요한 공구류, 실험용품, 폐기물처리용품 등의 물품을 소액계약을 통해 수시로 구매하고 있다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「국가계약법 시행령」 제9조에 따르면 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해 두는 예정가격을 거래실례가격, 거래실례가격이 없는 경우 원가계산서, 감정가격, 유사 물품 거래실례가격 또는 견적가격 순서로 결정하도록 되어 있으며 같은 법 시행규칙 제10조에 따르면 견적가격이란 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격이라고 되어 있다.

그리고 기획재정부 예규 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 예산의 효율적 관리·운용을 통하여 경상적 경비가 최대한 절감되도록 노력하여야 하고, 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에는 일반경쟁입찰로 구매해야 할 물품을

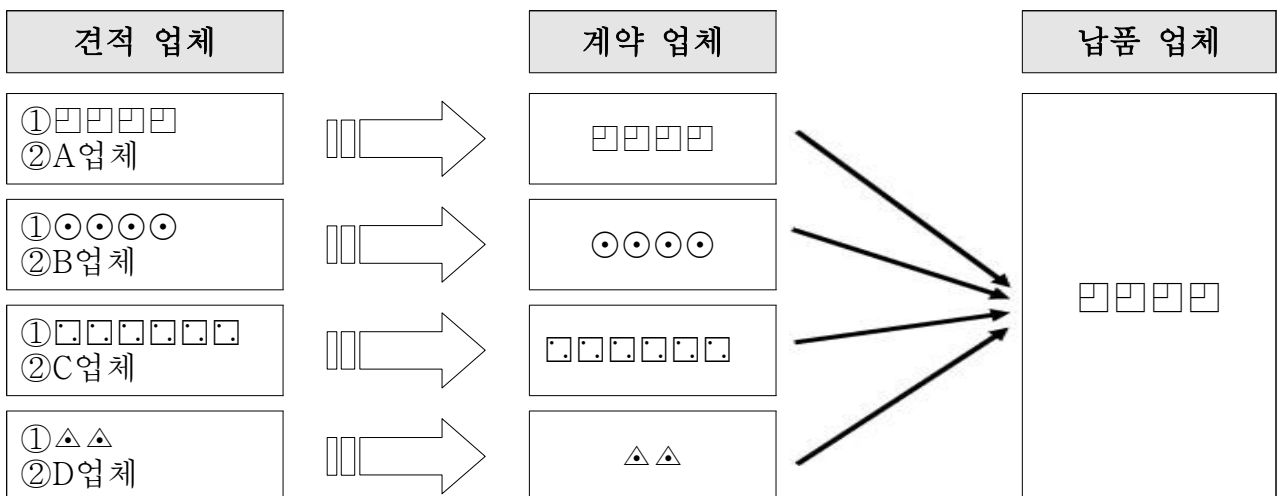
분할 수의계약을 통해 계약금액을 낮춰 수의계약방식으로 집행하지 않도록 주의해야 한다고 명시되어 있다.

따라서 ㉡㉡㉡㉡㉡부는 물품을 일괄로 구매하여 예산절감이 예상되는데도 특별한 사유 없이 이를 시기적으로 나누어 구매하여서는 아니되며, 소액계약 시 계약상대자로부터 직접 제출받은 견적가격을 기초로 가격조사를 수행한 후 최저 가격을 제출한 업체와 계약하여 예산절감이 이루어질 수 있도록 노력하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 이번 감사기간 동안 2016년부터 2018년까지 위 부서에서 체결한 소액계약 현황을 점검한 결과 동일한 업체로부터 2주 이내에 유사품목을 구매할 경우 분할계약으로 간주되어 해당 내역이 자동탐지되는 감사정보시스템 모니터링을 피하기 위해 최근 3년 동안 [그림]과 같이 ㉡㉡㉡㉡(대표자 : ㉠㉠㉠)가 관리하는 ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢ 등 3개 업체를 서로 관계가 없는 다른 업체로 위장하여 번갈아 가며 소액계약을 하고 실제 납품은 모두 ㉡㉡㉡㉡가 하였다.

[그림] 특정업체와의 소액계약 관계도



또한 계약규정에 따라 견적자를 2인 이상으로 선정해야하는 절차를 이행하면서 〇〇〇〇와 체결한 모든 계약에 대해서는 비교견적서를 〇〇〇〇가 대리 작성하도록 하여 제출받는 등 소액계약 업무를 부적정하게 처리하였다.

그 결과 전체 계약업체 66개 중 〇〇〇〇³⁾와 체결한 계약 건수는 169건, 계약금액은 508,815천원으로서 전체 소액계약 중 차지하는 비중은 [표 1]과 같이 전체 소액계약 건수 501건의 33.7%, 전체 계약금액 1,278,072천원의 39.8%를 차지하고, 계약업체 평균 계약건수 5.4건, 평균계약금액 12,407천원과 비교할 때도 상대적으로 〇〇〇〇에 소액계약 건수 및 계약금액이 집중되는 등 특정업체에 일감을 몰아주는 결과를 초래하였다.

[표 1] 〇〇〇〇〇〇부 전체 소액계약 대비 특정업체 계약 비율

(단위 : 개, 건, 천원)

전체 업체수	전체 계약건수	전체 계약금액	계약건수 비교(비율)		계약금액 비교(비율)	
			업체당 평균	〇〇〇〇	업체당 평균	〇〇〇〇
66	501	1,278,072	5.4 (1.1%)	169 (33.7%)	12,407 (1.0%)	508,815 (39.8%)

또한 모든 견적서를 〇〇〇〇가 작성·제출하여 구매가격의 적정성을 평가할 수 없는데도 〇〇〇〇가 작성한 견적가격을 그대로 반영하여 대금을 지급함으로써 경쟁입찰을 통해 구매하였을 경우에 비해 다수 업체에 공정한 입찰참여 기회를 제공하지 못하였고, 이와 함께 절감이 가능한 예산을 비효율적으로 사용하게 되는 결과를 가져왔다.

3) 〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇, △△ 등 〇〇〇〇가 관리하는 상호만 다른 3개 업체

조치할 사항 ■■■■■실장은

- ① 앞으로 경쟁입찰이 가능한데도 계약업체를 특정한 후 소액으로 분할하여 수익계약을 체결하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고
- ② 편법적 분할발주를 통해 특정업체에게 일감을 몰아주는 등 계약업무를 부당하게 처리한 관련자 ■■■ 직원에게는 주의를 촉구(경고장 발부)하시기 바랍니다.(주의)
- ③ 입찰에 필요한 비교견적서를 임의로 작성하여 제출하는 등 계약의 공정한 집행을 방해한 계약상대자 ■■■■(○○○○, ■■■■■■■■, ▲▲ 포함)에 대해 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제14조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 및 계약규정 제9조에 따라 적절한 제재방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한전원자력연료(주)

징계요구

제 목 물품 구매 관리·감독 태만

관 계 부 서 ■■■■■실

징계 대상자 ■■■■■부 ■■■ 부장

징 계 사 유

■■■ 부장은 2014년 12월 17일부터 감사일 현재까지 팀장의 직위에서 방사성폐기물 처리·처분 기술 개발, 제염 및 자체처분, 처리설비 유지관리, 처분장 인도 등 ■■■■■부 업무를 총괄하면서, 최근 3년간(2016 ~ 2018년) 총 501건 계약금액 1,278,072천원의 공구류, 실험용품, 폐기물 드럼 등에 대한 소액계약을 지시하거나 소액계약 문서에 대해 결재하였다.

기획재정부 예규 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 예산의 효율적 관리·운용을 통하여 경상적 경비가 최대한 절감되도록 노력하여야 한다고 되어 있고, 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에는 일반경쟁입찰로 구매해야 할 물품을 분할 수의계약을 통해 계약금액을 낮춰 계약하지 않도록 주의해야 한다고 되어 있다.

또한 직무권한규정 제12조에는 직무권한자가 자기의 직무권한을 적정히 행사하지 아니함으로써 발생하는 결과에 대하여 그 책임을 진다고 되어 있으며,

입안자 및 검토자가 그 직무를 성실히 수행하지 못한 경우에는 그 권한자가 책임을 진다고 되어 있다.

따라서 ☒☒☒ 부장은 직무권한규정에 명시된 물자구매 결재권자⁴⁾로서 소속 직원이 편성된 예산을 올바르게 집행할 수 있도록 지도·감독하여야 했다.

그런데 ☒☒☒ 부장은 경쟁입찰로 구매하여야 할 고품화 작업용 드럼 119개 22,940천원을 소속 직원인 □□□□, ㉠㉠㉠가 2017년 6월부터 같은 해 9월 사이에 계약금액 3백만원 미만인 8건의 계약으로 분할하여 구매하고 있다는 사실을 인지하고도 경쟁입찰을 지시하지 않고 방치하였다.

뿐만 아니라 ㉠㉠㉠ 과장이 15개월간(2017. 9. ~ 2018. 12.) 임시저장고 보관용 드럼 700개 41,300천원을 총 14회에 걸쳐 분할하여 소액계약으로 구매하였는데도 구매방법조차 파악하지 못하고 있는 실정이다.

이에 대하여 ☒☒☒ 부장은 기존에 폐기물 드럼으로 활용하던 중수로 분말 드럼의 재고가 부족해서 방폐장 인도기한 준수 및 원활한 작업을 위해 신속하게 구매하고자 어쩔수 없이 소액계약으로 추진하였다고 주장하고 있다.

그러나 생산계획을 총괄하고 있는 ◇◇◇◇처가 2017. 1. 2. 발송한 협조전 “2017년 경·중수로 원전연료 생산계획 송부”에 따르면 2017년도 중수로연료 생산량은 000.0톤U로 계획되어 있고, 이후 같은 해 3월, 4월 등 생산계획 개정 사항이 발생할때마다 수시로 유관부서에 통보하였으며 2017년도 방폐장 인도물

4) 직무권한규정 개정전(2019. 1. 31.) 예산액 3,000만원 미만 물자구매 항목에 대한 직무권한 적용(소액구매 직무권한 시행전)

량이 이미 2016년에 계획되어 있다는 점을 감안하면 2017년도 필요한 드럼에 대해서는 미리 구매계획을 수립하여 발주했어야 했다.

따라서 ☒☒☒ 부장은 중수로 분말 드럼 수량을 미리 예측할 수 있었고 방폐장 인도에 필요한 드럼 수량을 알고 있었기 때문에 중수로 분말 드럼이 부족하여 소액계약을 통해 구매했다는 주장은 설득력이 없다.

또한 ☒☒☒ 부장은 소속 직원 ☒☒☒이 업무편의를 목적으로 최근 3년간(2016~2018년) 전체 소액계약의 39.8%(계약금액 : 508,815천원)를 특정업체에게 지속적으로 구매하는 과정에서 관리업체를 동원하여 분할 발주하고 있다는 것을 2018년 하반기(날짜 모름)에 알았음에도 불구하고 대상 직원과 업체에 대해 별도의 제재나 후속조치를 하지 않았다.

위 내용을 종합한 보면 소속 직원들이 지속적으로 계약절차를 준수하지 않고 특정업체에게 일감을 몰아주어 계약업무가 부당하게 처리되도록 방치하는 등 직무상 의무를 위반하고 직무를 태만히 하는 결과를 가져왔다.

조치할 사항 ◇◇◇◇처장은 물품 구매 업무에 대한 관리·감독을 태만히 한 ☒☒☒ 부장에 대해 상벌규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.